ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިން

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-B12/21 ކޯޓު އަމުރު (ޝަރުތުކޮށް ބަންދުން ދޫކުރުން) 18 އޮކްޓޫބަރު 2026

Prosecutor General v. Abdurraheem Hussain

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކުގެ ބަންދު މުޢާމަލާ ކުރާއިރު ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ ސާބިތުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭކަމާއި، ހިރާސް ނުގެއްލުމަކީ ނުވަތަ ކުށުގެ ބާވަތް ނެތުމަކީ ހާލަތު ބަދަލުވުމެއް ނޫންކަމާއި، ދަށުކޯޓުން ހުރިހާ ކުރެވުނު ރައްކާތެރިކަމާ ޝަރުތުތަކާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އަދި ނުވާތީ، ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފުން ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތާ ގުޅޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ އިސްތިއުނާފީ ޝަކުވާއެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޝަކުވާއާގެ ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގައި ދަށު ކޯޓުގެ ނިޔާއި ނަންބަރުކުރެވިފައިވާ އޭގެ ތަފްސީލު ސިއްރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިން 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު އޭރު ފަހަރު މަތިން ތަހުޤީޤު މަރުހަލާގައި އާންމު އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މައްސަލައިގައި ތަހުޤީޤުކުރެވިފައިވާ އަނިޔާވެރިވުން ކުއްޖާގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުން އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ ބަޔާނާއި އަދި 13 އަހަރު ކަމަށް ދައްކާތީ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 14 އޭޕްރިލް 2024 ގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ދަށު ކޯޓު (ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރު ސިއްރުކޮށްފައި)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ހިފާނެ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާ އާއި 32 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިން ބަންދުގައި ނުބަހައްޓައިފިނަމަ މިފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފާނެ ކަމަށާއި ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބަލައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް 14 އޭޕްރިލް 2024 ގައި ދަށު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. 18 އޭޕްރިލް 2024 ދުވަހު ދައުލަތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތުގައި އަތްލުމުގެ ދައުވާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެއަރޕޯޓު، 03 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިނުގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ ކުރީގެ ރެކޯޑުގައި ނުރައްކާތެރިކަމެއް، ހިނގަހިނގާ ނުފޫޒު ފުރުޞަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރެ ކަމަށްބާރީ ހާއި، އޭނާއަށް އުފުލުން ދަތިވާ މިނިވަންކަމާ އަދި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާ ދިގު ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ ބަންދު މުއްދަތު ކުޑަކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ދަށު ކޯޓުން، ދައުލަތުގެ ހުއްޖަތު ބަލައިފައިވާ ހުރިހާ ނުފޫޒު ފުރުޞަތުގެ ނުރައްކާ އަދި ނިސްބަތާއި، ކޮންމެ ބަންދެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޝަރުޢީ ސަބަބުތައް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސާބިތުވެފައިވާތީ، އިބްތިދާއީ ބަންދު ޝަރުޢީ ސަބަބުތަކާއި އެކު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ނިންމާ، ހަމަ އެދުވަހު ކޯޓު އަމުރު އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/21 ޤަޟިއްޔާ

ދަށު ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 05 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ޖަސްޓިސް ހުސައިން މަޖީދު، ޖަސްޓިސް ޝުޖާޢު މުޙައްމަދު އަދި ޖަސްޓިސް އަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފު ނުކުތާ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު 1 (އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުށުގެ ތެރެއިން ޒިންމާ ކުރުމާއި ހެކިބަސް ދޭގޮތާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، 28 ވަނަ މާއްދާއާއި، 30 ވަނަ މާއްދާއާއި، 36 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކާ ނުދޭ ހިފެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނީ ފުރުޞަތު އިސްތިޢުމާލު ކުރުމުގެ ނުރައްކާ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް،

މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް އެއް ނުރައްކާ ކޮށްދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ސަބަބު ބެހެއްޓުމުގައި، އިބްތިދާއީ ބަންދުގައި އަޅާ ނުކުތާ ދިރިއުޅުން ގެގެ ކުށްތަކުގެ އުދާ މިހާރުވެސް އަމާން ވެފައިވާތީ. އިސްތިއުނާފު ދައުލަތުން ޤަރާރެއް ކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދު މުއްދަތު ދިގުކުރުމަށް ދަށު ކޯޓުގެ ފަސޭހަކަން ދިނުމަށް އިތުރު ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ، ކުށުގެ އެއް ސަބަބަށްފަހުގައި އުޅުމަކީ ހުށަހެޅޭ ނުކުތާ ފުރިހަމަވުމުގެ އިސްތިޘްނާ ހޯދުމެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ޤާނޫނީ ސުވާލަކީ، އިބްތިދާއީ ބަންދުގެ ބަންދު މުއްދަތު ދިގުކުރުމަށް ބަންދުގެ ޝަރުޢީ ޝަރުޠުތައް ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަނަމަ، ބަންދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރި ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާ ހާލަތެއްގައި ބަންދު ދިގުކުރުމުގެ ސަލާމަތް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަނޑައެޅިދާނެތޯ ބެލުމެވެ. އިސްތިއުނާފު ބުނާ ޕީޕީ ޤަރާރު މުހިއްމު ކަމަކީ (އިސްތިއުނާފު ޕީޕީ ޤަރާރުގެ ދަށުން) އިބްތިދާއީ ބަންދުގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ފުރުޞަތުގެ ހަމަ ބަދަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ބަދަލު ސަލާމަތް ނުކުތާއަކީ، ކުށުގެ ޝަރުޢީ ސަބަބު ބަންދުކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އެއް ތަކުރާރު، މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ހިމާޔަތް ކުރާނެ، ޝަރުޢީ ބަންދުގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ބަދަލުވާ ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ފުރުޞަތު ހޯދިދާނެ ކަމެވެ.

ނިންމުން: 18 އޮކްޓޫބަރު 2026 (07 ޖުމާދަލްއޫލާ 1448) ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު އަމުރާއި ބަންދު މުއްދަތު ނިންމައިދެމުން ޤަރާރުކޮށް، އިބްތިދާއީ ބަންދުން ބަންދު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާ ދަރަޖަ ކޯޓަށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމާމެދު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވަން ދަށު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި، ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)).

2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފެދިފައިވާ މީހާ، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދުރުކޮށްލެވޭނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ހާލަތުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާގޮތް ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމުގެ ހުކުބަސް ނިމިފައިވާކަމުގައި ހުރިނަމަވެސް ޕްރޮސީޖަރުގެ އިސްތިމާރު ދިއުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަބަބަކަށް ރިޔާޢަތްކޮށް ބަންދުކުރި ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

4. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ދޫކޮށްލާނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަހާދަތަށް މުޖުތަމަޢުގައި ހިފާނެ ހުރަހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގައި އަދި އެ ޝަހާދަތުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާކަށް ގޮތެއް ބަލައި އެކަށީގެންވާ ގޮތް މިންގަނޑަކުން ޒުރިބަސް ހުއްޓުވުމަށް ޝަހާދަތުދޭ ފަރާތްތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ކުރަންވާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).

5. ބަންދުކުރުމަކީ ނިންމުމެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ބާވަތާއި ނުރައްކަލެއް، ކުރީގެ ރެކޯޑު ބަލައި ހާލަތު ބަލައިގެން ސަބަބަކަށް ނުވެއެވެ.

6. ޝަރީޢަތްނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް ބަލައި އެ މީހުންގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

7. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާވާގޮތަށް ވަރަށްދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުން ނުލިބޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުން ކަމަށްވާއިރު، ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަށް ހުރުވުމަކީ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަކީ އެއް މަޤްޞަދެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ޝަޒީމް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ)).

8. ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވިނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުއަށް އެމީހެއްގެ ހުރުން ނުރައްކަލެއް ކޮށްފާނެ މީހެއް ބަންދުން ދޫކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ ދައްކާ މަގެއް ނޫނެވެ.

9. މިހާރު ޝަރީޢަތް ނިންމި ވަކިކަމުގެ ސަރަހައްދުން ދިނުމަށްޓަކައި ވަކިދެމެހެއްޓި ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ހައްޤު ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބާރުމަތީގައި، އެ މިހާރު (ޝަރުޢީދާއިރާ ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތި މަ ހުއްޓުވާ ދޫކޮށްލުމުގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ ފަހުމީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ފަހުމީއާ)).

10. ހިތަށް ނަގައިނިމި ފަހުމީ އަދި ބަންދުގައި ދިނަ ދުވަސްވަކާއި ހަރުފަހުމީ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ނިންމުމަށްފަހު، މުޖުތަމަޢުގެ ހައްގާއި މުއްސަނދިކަން ހިމާޔަތުގެ ނުކުމުން އެންމެ ފަހުގާތަށް އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމެވެ.

11. ކުށުގެ އަދި ކާނާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މިހާރު ހާލަތު ބަރަދުވެގެން ދޫކޮށްލާފައިވާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ، އެ ކުދި ޝަރުޢީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވޭ ކުދިން ރައްކާތެރިކޮށް ގާނޫނީ ހިމާޔަތް ދޭން ޝަރުޢީކަންކަން ވަނީ އެ ކުދިންނަށް ހިމާޔަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައެވެ، އެހެން ޝަރުޢީކޮށް ހިމާޔަތުގައި ހުށަހަޅައި، ޝަރުޢީކޮށް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި އަމުރަކީ ޤާނޫނީ ހަމަހަމަކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އަމުރެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. އިސްތިއުނާފުގައި ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކުރާއިރު، ބަންދުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ބަންދަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ބަންދުގެ އިޖުރާއާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ބަންދަކަށް ގޮސް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ ބަލާ ދަށު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުއްދަތާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލަންވާނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ބަދަލު ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވުމަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ނެތި ދިޔަކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވިޔަސް، އެ ކުއްޖާ ޝަރީޢަތާ މުޖުތަމަޢުގައި ހިފުން ހުރި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް، އަދި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މިންގަނޑުތަކުން ކުރުވާފަދަ ޝަރުޠުތަކާއެކަން ފަސޭހައިން ކަނޑައަޅަ ކުރަންވާނެއެވެ.
2. މީހަކު ޝަރީޢަތް ނުނިމި ތަހުގީގުގެ ސަބަބުން ދިނުމުވަސްތަކާއި ވަރަކުން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ޤާއިމް ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު (ޝަރުޠާއެކު ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އުނިކަން ގެނުން ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ނެތެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ތައުފީޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އިބްރާހީމް ތައުފީޤު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަށް ވަންދެން ނުތިބޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުމެވެ.
2. ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތާވަލުކޮށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަކީ އޭގެ ހައްޤެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޒުބައިދު އަލީ އަދި ނާސިފް އަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/13,14 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޒުބައިދު އަލީ އަދި ނާސިފް އަލީ (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ [illegible].)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމިފައިވުމަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ނެތިގެން [illegible] [illegible]. ހެކިބަސް ނަގާ [illegible] ހެކިން ސީދާ [illegible] ހެކިބަސް [illegible] ބޮޑު ބަދަލު އަންނަނީއެވެ.